

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7972/2542

นางนงเยาว์ กรอบแก้ว
นายกุศล กรอบแก้ว โดยนางทิน กรอบ
แก้ว ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน

โจทก์

กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1373
ป.ที่ดิน มาตรา 1

ข้อความในใบจองที่ดินระบุไว้ว่า ใบจองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารัฐได้ยอมให้
น. (โจทก์) เข้าครอบครองที่ดินพิพาทชั่วคราว และตามมาตรา 1 แห่ง ป. ที่ดิน
ใบจอง หมายความว่า หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราว ใบจองจึง
มิใช่เอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า แม้
ใบจองจะมีชื่อโจทก์ แต่หากโจทก์มิได้ยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์ก็ไม่ได้สิทธิ
ครอบครอง ปัญหาว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยฝ่ายใดมีสิทธิครอบครองต้องพิจารณา
จากพยานหลักฐานในสำนวน

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่และบริวารขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน
ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การและฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนใบจอง ห้ามโจทก์และบริวารเข้า
เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทแปลงเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ให้โจทก์นำที่ดินพิพาทแปลงเนื้อที่

ประมาณ 15 ไร่ มาแบ่งให้แก่โจทก์และจำเลยทั้งสองคนละหนึ่งส่วน หากไม่สามารถแบ่งปันกันได้ ให้นำที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกันตามส่วน

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทภายในเส้นสีเหลืองตามแผนที่พิพาท สำหรับคำขอตามฟ้องแย้งนอกจากนี้ ให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทภายในเส้นสีเหลืองตามแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.ล.1 เป็นของโจทก์ด้วย ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นางทิน กรอบแก้ว ทายาทของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับกันว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามแผนที่พิพาท เป็นที่ดินตามใบจองเลขที่ 333 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งใบจองดังกล่าวนายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2532 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นของจำเลยทั้งสองหรือของโจทก์ เห็นว่าตามข้อความในใบจองที่ดิน ระบุไว้แต่เพียงว่าใบจองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารัฐได้

หมายเหตุ